

1500463-02.2020.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... trazia consigo drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo químico-toxicológico de fls. 90/92. Segundo o apurado, o denunciado praticava o tráfico de drogas no local dos fatos, situado em frente à escola infantil EMEB Elizabeth de Lourdes Cardeal Sigríst, sendo que trazia consigo 16 porções de cocaína, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1500463-02.2020.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500463-02.2020.8.26.0248- CONTROLE 894/13

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Juliano de Oliveira Sousa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

* I) O CASO

A denúncia tem o seguinte teor:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 04 de março de 2020, por volta das 17h47min, na Rua José Estanislau Ambiel, 925, Jardim Morada do Sol, neste Município e Comarca de Indaiatuba-SP, JULIANO DE OLIVEIRA SOUSA, qualificado a fl. 18, nas imediações de estabelecimento de ensino, trazia consigo drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo químico-toxicológico de fls. 90/92. Segundo o apurado, o denunciado praticava o tráfico de drogas no local dos fatos, situado em frente à escola infantil EMEB Elizabeth de Lourdes Cardeal Sigríst, sendo que trazia consigo 16 porções de cocaína, com peso líquido de 7,7 g. (sete gramas e sete decigramas), além de R\$85,00 (oitenta e cinco reais) em dinheiro, proveniente da mercancia ilícita. Ocorreu que guardas civis em patrulhamento pelo local avistaram JULIANO, e notaram que ele, ao perceber a aproximação da viatura, tentou se esconder atrás de um muro. Em razão disso, os guardas decidiram por sua abordagem, e, em revista pessoal ao denunciado, encontraram em sua cueca um saco plástico com as porções de drogas já referidas, e, no bolso de sua calça, a quantia de R\$85,00 em notas diversas. Perquirido informalmente sobre os fatos, o denunciado confessou a prática do tráfico de drogas.

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O réu foi notificado e apresentou resposta escrita à acusação. A denúncia foi recebida. Audiência de instrução, com prova oral. O réu foi interrogado.

Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa requereu a absolvição do réu, alegando que não há provas para

sua condenação, afirmando que se trata da hipótese do art. 28 da Lei de Tóxicos.

III) FUNDAMENTAÇÃO

No interrogatório, o réu Juliano de Oliveira Sousa disse que o entorpecente era para uso, negando a posse com intenção de venda.

As testemunhas Cicleide Jesus dos Santos e GM ALVARO AUGUSTO BARBOSA DOS SANTOS RIBEIRO narraram que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu em frente à escola situada no local dos fatos. Ao ver a aproximação da viatura, ele tentou se esconder. Esclareceu que o local é conhecido pelo tráfico de drogas. Em busca pessoal, foram localizadas e apreendidas drogas em posse do réu, além de dinheiro. Assim, é certo que havia com o acusado 7,7 gramas de entorpecente ilícito. Tal quantidade não fundamenta a imputação de destinação ao comércio, sendo compatível com o uso próprio.

Diante dos fatos, havendo na posse do acusado menos de dez gramas de entorpecente, bem como não havendo o relato de qualquer ato efetivo de comércio, o caso é de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Por envolver alteração na capitulação jurídica em face de circunstância elementar do tipo não descrita na denúncia – aqui identificada na destinação a uso próprio, conforme o tipo penal a que se acomoda a situação fática, a desclassificação do crime seria verdadeira mutatio libeli, só admissível mediante a iniciativa do órgão acusador. Não havendo aditamento, impositiva a absolvição.

V) DISPOSITIVO

Ante o exposto, ABSOLVO Juliano de Oliveira Sousa da acusação de incurso no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Cumpra-se imediatamente o disposto no art. 50, §3º., da Lei de Tóxicos, constando-se a necessidade de preservar-se uma fração suficiente para eventual contraprova. Oficie-se. Publique-se e registre-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o Defensor. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.
Indaiatuba, 06 de abril de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA